臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
公民投票案經審核無前項各款情事者，主管機關應函請戶政機關於十五日內完成查對提案人。	提案送請審委會認定，審委會應於三十日內將認定結果通知主管機關。 前項公民投票案經審委會決定後，應於十五日內函送行政院核定；行政院對該事項認定非屬地方性公民投票事項者，由主管機關予以駁回；合於規定者，主管機關應函請戶政機關於十五日內完成查對提案人。	正或經補正仍不符規定者，應予駁回: 一、提案非第三條規定之公民投票適用事項。 二、提案不合前二條規定。 三、提案人未簽名或蓋章，或未填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，經刪除後致提案人數不足。 四、提案人有第十二條第四項規定之情事，經刪除後致提案人數不足。 五、提案有公投法第三十二條規定之情事。 六、提案內容相互

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
		矛盾、顯有錯誤或不能瞭解其提案真意者。 公民投票案經審核無前項各款情事者，主管機關應函請戶政機關於十五日內完成查對提案人。
第九條　戶政機關應依據戶籍登記資料查對提案人名冊，有下列情事之一者，應予刪除： 一、提案人不合第四條及第五條規定資格。 二、提案人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明。 三、提案人提案，有偽造情事。	第十條　戶政機關應依據戶籍登記資料查對提案人名冊，有下列情事之一者，應予剔除： 一、提案人不合第五條規定資格。 二、提案人姓名、戶籍地址書寫錯誤或不明。 三、提案人未填具本人國民身分證統一編號或有錯誤、不明。 四、提案人提案，有偽造情事。	一、條次變更。 二、照案通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
提案人名冊經查對後，其提案人數不足第七條規定時，主管機關應通知提案人之領銜人於三十日內補提，並以一次為限，補提後仍不足規定人數或屆期不補提者，該提案應予駁回。	提案人名冊經查對後，有前項第一款至第三款情形致提案人數不足第八條規定時，主管機關應通知提案人之領銜人於十五日內補提，並以一次為限，補提後仍不足規定人數或屆期不補提者，該提案應予駁回。	
第十條　提案合於本自治條例規定者，主管機關應依該提案性質分別函請相關機關於收受該函文後四十五日內提出意見書；屆期未提出者，視為放棄。 前項意見書以二千字為限，超過字數者，其超過部分，不予公告及刊登公報。 主管機關彙集相關機關意見書後，應於十五日內將提	第十一條　提案合於本自治條例規定者，主管機關應依該提案性質分別函請相關機關於收受該函文後一個月內提出意見書；屆期未提出者，視為放棄。 前項意見書以三千字為限，超過字數者，其超過部分，不予公告及刊登公報。 主管機關彙集相關機關意見書	一、條次變更。 二、照案通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
案移送臺南市選舉委員會(以下簡稱選委會)，辦理公民投票事項。 選委會收到提案後，應通知提案人之領銜人於十日內向該會領取連署人名冊格式，自行印製，徵求連署；屆期未領取者，視為放棄連署。	後，應於十五日內將提案移送臺南市選舉委員會（以下簡稱選委會），辦理公民投票事項。 選委會收到提案後，應通知提案人之領銜人於十日內向該會領取連署人名冊格式，自行印製，徵求連署；屆期未領取者，視為放棄連署。	
第十一條　公民投票案於選委會通知連署前，得經提案人總數二分之一以上同意，由提案人之領銜人以書面撤回之。	第十二條　公民投票案於選委會通知連署前，得經提案人總數二分之一以上同意，由提案人之領銜人以書面撤回之。 前項撤回之提案，自撤回之日起，原提案人於三年內不得就同一事項重行提出。	一、條次變更。 二、照案通過。
第十二條　公民投票案連署人數，應達	第十三條　公民投票案連署人數，應達提案	一、條次變更。 二、照案通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
提案時最近一次市長選舉選舉人總數百分之三以上。 公民投票案連署人名冊，應由提案人之領銜人，於領取連署人名冊格式之次日起六個月內，向選委會提出；屆期未提出者，視為放棄連署。 前項連署人名冊，應依規定格式逐欄填寫，連署人應親自簽名或蓋章，填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，並按里及所屬戶政事務所別裝訂成冊，以正本、影本各一份向選委會提出。 有第二項或第十條第四項規	時最近一次市長選舉選舉人總數百分之五以上。 公民投票案連署人名冊，應由提案人之領銜人，於領取連署人名冊格式之次日起六個月內，向選委會提出；屆期未提出者，視為放棄連署。 前項連署人名冊，應由提案人親自依規定格式逐欄填具本人國民身分證統一編號、戶籍地址及簽名、蓋章，檢附本人之國民身分證影本，並按里及所屬戶政事務所別裝訂成冊，以正本、影本各一份向選委會提出。 有第二項或第十一條第四項規定視為放棄連署情事者，自視為放棄連	

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
定視為放棄連署情事者，自視為放棄連署之日起，原提案人於二年內不得就同一事項重行提出之。	署之日起，原提案人於三年內不得就同一事項重行提出之。	
第十三條　選委會收到連署人名冊後，經審查連署人數不足、刪除未簽名、蓋章或未填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址之連署人致連署人數不足或未依規定格式提出者，應於十日內予以駁回；合於規定者，應函請戶政機關於三十日內完成查對。 戶政機關應依據戶籍登記資料查對連署人名冊，有下列情事之一者，應予刪除：	第十四條　選委會收到連署人名冊後，經審查連署人數不足、經剔除未簽名或蓋章之連署人致連署人數不足或未依規定格式提出者，應於十日內予以駁回；合於規定者，應函請戶政機關於三十日內查對完成。 戶政機關應依據戶籍登記資料查對連署人名冊，有下列情事之一者，應予剔除： 一、連署人不合第六條第一項規定之資格。 二、連署人姓名、	一、條次變更。 二、照案通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
一、連署人不合第五條第一項規定之資格。 二、連署人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明。 三、連署人連署，有偽造情事。 連署人名冊經查對後，其連署人數合於前條第一項規定者，選委會應於十日內為公民投票案成立之公告，該公民投票案並予編號；連署人數不合前條第一項規定者，選委會應通知提案人之領銜人於三十日內補提，並以一次為限，補提後仍不足規定人數	戶籍地址書寫錯誤或 不明。 三、連署人未填具本人國民身分證統一編號或有錯誤、不明。 四、連署人連署，有偽造情事。 連署人名冊經查對後，其連署人數合於前條第一項規定者，選委會應於十日內為公民投票案成立之公告，該公民投票案並予編號；連署人數不合前條第一項規定者，選委會應通知提案人之領銜人於十五日內補提，並以一次為限，補提後仍不足規定人數或屆期不補提者，選委會應為公民投票案不成立之公告。	

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
或屆期不補提者，選委會應為公民投票案不成立之公告。		
第十四條　選委會應以公費在電視頻道提供時段，舉辦至少一場發表會或辯論會，供正反意見支持者發表意見或進行辯論。 前項電視時段由選委會洽商或指定本市有線電視台或公共電視台提供;其實施程序,準用全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法規定。	第十五條　選委會應提供提案人相關行政協助，以舉辦多場公投發表會，供提案人發表提案案由及理念。 選委會應以公費在電視頻道提供時段，舉辦至少一場發表會、辯論會，供正反意見支持者發表意見或進行辯論。 前項電視時段由選委會洽商或指定本市有線電視台或公共電視台提供；其實施程序，由審委會決定，或準用全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法規定。	一、 條次變更。 二、 照案通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市公民投票自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
第十五條　本自治條例所定提案與連署人數之計算數值方式，準用公投法施行細則第十條及第十一條規定。		一、本條新增。 二、照案通過。
第十六條　本自治條例所定書、表格式，由主管機關定之。	第十六條　本自治條例所定書、表格式，由本府定之。	照案通過。
第十七條　本自治條例自公布日施行。	第十七條　本自治條例自公布日施行。	照案通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會

擬具「臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」第六條、第十七條修正草案

審查結果對照表(法規市提5)

審查日期：114年6月17日

修正條文	現行條文	審查意見
第六條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌。 前項浮具禁止使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）或其他經主管機關公告之材質。 養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。	第六條　從事養殖之蚵棚或浮具，應明顯標示養殖登記標誌；浮具以保麗龍或易破損材質製作者，其外層應有包覆或保護結構。 養殖登記標誌遺失或損毀時，應申請補發或換發；嗣後發現已報失之標誌，應即繳銷。	照案通過。
第十七條　本自治條例自公布日施行。 本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正公布之條文，自一百零八年十月一日施行。 本自治條例中華民國○年○月○日修正公布之條文，自一百十五年十月一日施行。	第十七條　本自治條例自公布日施行。 本自治條例中華民國一百零七年九月四日修正條文，自一百零八年十月一日施行。	照案通過。